

מסורת הש"ס

(א) לקמן 51. [ע"ש צ"מ סד:]; (ב) סוטה מח, (ג) [לקמן 51, ד] וכן פרש"י במתני,

»

תורה אור השלם

- נשאר בעיר שקמה ושאקה יבת שער: ישעיהו כד יב

»

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אקלקלאת אשפה. וי"ב וכן הוא במס' ע"י דף כח ע"א ובהוביות דף יב ע"א:

»

גליון הש"ס

נב: קסבר בור ברשותו חייב. ע"י לקמן דף כח ע"ב תוס' ד"ה הנינו:

»

מוסף רש"י

כהדיוט מדעת דמי. שהקדש מונח למטל לבל הכא ואין מונח בידו ורוממנא אמר מאן דממתי למטל ורוממנא דע (ב"ב 103). ושאיה יובת שער. לשון צית השאם מאן יושב וממון קן שעירים מקדשים שם ומננחן וכמתין את שערו (סוטה 108). עד הוא ושמו שאים מכתת שערים וכתל צית שאין אדם דר בתוכו (קטן 13). ביאת מייבא יתיב. זה הדר בתוכה הכנה לצת זה שהוא מיושב בדוריו. ימי, אלו מרב, לפי שהדר בתוכה טס ומשקין מדקה ממד (שם).

»

רבינו הגנאל

כהדיוט מדעת דמי, וחייב. ובהדיוט, שלא מדעת, קיימי' לן חצר דלא קיימי' לאוגורא פטור, שני ושאיה יובת שער. משכוכי בית מראובן ונמצא אותו הבית כי לשמעני' הוא, משלם הדר בו שכירות לשמעני', וכן השוכר בית מכעלי העיר ומנצאו בעלים משלם השכירות לבעליו.
ההוא גברא דבא אפדנא אקלקלאת דיתמי ואגביה רב נחמן לאפדניה מניה, להשתלם השכירות ממנו. לוי' קסבר הדר בחצר חבירו בלא דעתו צריך להעלות שכר. לא, אלא משום דמפיקרא קרמנא הו' יתיב בהוא קלקילאת והו' יחבי ליתמי דרב מועט, ואמי' ליה ר' חמון זיל פייסיננו ליתמי. לא אשגח ביה, ואגבא לאפדנא מניה. מתני'. מצדדי הרחבה משלמת מה שהזיקה. אמי' רב ובמחזרת, כגון שיש תנויות תפוחות בצדדין שלרשות הרבים והיתה מהלכת ומחזרת ראשה וחוטפת בפה מן התחתים ואוכלת. ושמואל אמ' אפי' מחזרת פטורה ומשלמת מה שהזיקה, היכי משכחת לה כגון דשבקה לרחבה ואולה וקם בצדי' רחבה. ואוחיב רב נחמן עליה דרב ממתני' מפתח החנות משלמת מה שנהגת, מאי לאו במחזרת וקתני מה שנהגת אבל מה שהזיקה לא. ופריק, מתני' הנותנת דקיימי' זה פתח החנות בקרן זוית, כגון שהיה

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

אין לרץ להעלות לו שכר. ועוד אמר אבא מרי דהשוכר בית מראובן כו' ונמנאלת בית של שמעון והוא שכרה מראובן מעלה שכר לשמעון: **סרסי**. בתמיה. כלומר תרמי מיילי קאמר דסמרון אהדיי דהאי דשכר בית שמעון מראובן הוה ליה דר בחצר שמעון שלא מדעת שמעון וקאמר לרץ להעלות לו שכר ורישא

קאמר אין לרץ: הא דקיימא לאגרא.

מעלה שכר לשמעון דהוה ליה זה

נהנה וזה חסר: **הדר בחצר חבירו**.

דלא קיימא לאגרא שלא מדעת אין

לרץ להעלות שכר: **שנאמר ושאיה**

יוכס שער. עד ששמו שאיה מכתת

שער בית שאין בני אדם דרין זו

והלכך זה שעמד זו ההנהו. לישנא

אחרנא בית שהוא שאז ויחיד מאין

אדם יוכת שער מויקין מכתמין

אותו: **צוסיא מיתבא יתיב** בית

שהוא מיושב בדירת בני אדם יתיב

ישובו קיים לפי שהדרין בתוכו רואין

מה שהוא לרץ ומתקנין אותו:

דקמשחמש נז. בעל הבית צליצי

ומצינא שהיו עליו וצננו בתוכו וזה

הלך ודר זו משום שאיה ליכא הואיל

ומשתמשין זו משום ציתא מיתבא

איכא דאין זה ישוב וזה שדר זו יפה

עשה והנהו: **אקלקלאת**. (א) אשפה

דמתרגמינן אקלקלאת מאשפות יריס

אביון (מהלים ק"ג): **קרמנאי**. שם

אומה. ל"א קדמונאי קדמונים היו

יושבין זו ומעלים שכר ליתומים

והוה ליה קיימא לאגרא: **אמר רב**

ובמחזרת. ראשה מרחצה לגידה של

רחצה ולאכלה פירות קמני מתנימין

דמשלמת מה שהזיקה אע"ג דכולה

קיימא ברחצה: **פטורה**. הואיל

וגוף הבהמה קאי ברחצה דלורחה

הוא להחזיר ראשה וסן צרה"ר היא:

וקמה צלידי רחצה. שאין דרך

שורים ללכת שם הלכך לאו כר"ה

דמי: **צאפי נפשה**. לאו אמתניתין:

מחזרת. שהזיקה ראשה ולאכלה

צלידי רחצה: **פשיטא במחזרת**. דהא

פתח חנות בתוך הרחצה ליכא ולא

משכחת לה אלא במחזרת וקמני מה

שנהגית כו': **דקיימא**. חנות בקרן

זוית כגון מצוי קטן הכלה צמצוי

גדול וקיימא חנות צראש מצוי קטן

ומשוך קתת כלפי פנים וכסנכנסה

צמה ממזוי גדול לקטן פגעה

צפירות מיד דרך הלוכה ללאו מחזרת

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

בהדיוט מדעת דמי. פ"ה דדעת שכינה איכא וקשה דשלא

מדעתו לאו דוקא אלא אורחיה דמילתא נקט וה"ה

מדעתו אלא נראה כהדיוט מדעת דמי כלומר דדעת שכינה איכא

שלא יהנה אדם צלא מעילה: **וייהבי** זהו איתמי דבר **מועט**.

ומתמת כן חייב לשלם מה שנהנה

אע"פ שלא חיסר כל כך וכן מוכח

כולה שמעתין כדאמרין לעיל משום שחוריתא דאשייתא:

ובמחזרת. פי' צקונטרס

דדוקא במחזרת

אזל אכלה צלא חיזור כגון צלידי

הרחצה צולטין ואכלה מאותה צליטה

משלמת מה שנהגית צפי"י אחר של

רש"י פירש דמחזרת חייבת משום

קרן דמשונה הוא וקשה לפירושו דלעיל

אמרין כיון דלורחיה פמיל ליתפחא

אורחיה נמי לסרוכי ולמיסק הכא נמי

אורחיה לחזור ואפילו לעלות צלידי

רחצה ועוד דמשלמת מה שהזיקה

משמע נ"ש ועוד דמשמע צסמון

דחיוצא דמקצה מקום לרה"ר כחיוצ

ארץ ישראל רב אמ' עמקה

מחזרת ונראה לר"י דלידי רחצה

חשיבי חצר הניזק שכל אחד יש לו

רשות להניח פירומיו כנגד פתח צימו

צלידי רחצה ולרז אפילו צמקוס

שיכול לאכול צחזור חשיב חצר הניזק

ומייבת נוק שלם מטעם שן ולשמואל

מקום שיכולה לאכול צחזרה חשיב

לה כרשות הרצים:

בפתח החנות. הן תריסי

החנויות שמניחין לפני

החנויות כשפותחין אותן ונמנין שם

פירות: **במה שנהגית** לא רצה

להעמיד כגון שפתח החנות צולט

למוך הרחצה ויכולה לאכול צלא חיזור

דמודה רז דפטור לפי שאין דרך

החנות להיות צולט כל כך:

דקיימא בקרן זוית. כגון

מצוי עקוס וכשמגעת

לעקומותיה קודם שתפנה לזד אחר

אוכלת מפתח החנות כנגדה צלא

חיזור וצמון החנות משלמת מה

שהזיקה אע"פ שאוכלתן צלא חיזור

דחצר הניזק ממנש היו וצירושלמי

משני הך פירכא דמפתח החנות

אליצא דרז כגון שהיה חמור טעון

גדיים ובשעת מעידתו פשטו לואריהן

ואכלו לפ"ה אתי שפיר דלגצי

חמור שאוכל צחזור חשיב קרן ולגצי

גדיים דאכלי כי אורחיהו חשיב שן

ולפי' ר"י צ"ל דכל מה שהגדיים יכולין

להגיע ולאכול חשיב רה"ר אפילו

לחמור שאין יכול לאכול צלי חיזור כי זה

דומק לומר דגצי חמור חשיב חצר

הניזק ולגצי גדיים שעל גצוי חשיב

רשות הרצים: **בי פליגי** במקצה

מקום כו'. שנסס למוך שלו והניח

מקרקעו לצני רה"ר ולא שהפקיר

רשותו דא"כ הו' רה"ר גמור אלא

הניח לשטוח שם פירומיו אזל כ"ו

שאין פירות שם יש רשות לנצי רה"ר

להלך שם ומסקינן פלוגתא דרז

דלמר דחשיב שן צרה"ר אפילו אין

יכולין לאכול צלא חיזור דלא דמי

למחזרת צלידי הרחצה דחייז דלידי

הרחצה הם גצוהים ורחצים ומוצדלים

ממנו ומחזבים חצר הניזק אזל מקצה

מקום שוה הוא לרשות הרצים ושמואל אמר חייבת משום שהפירות

מונחין צרשותו והיו חצר הניזק אף על פי שיש רשות לצהמות

לדרוס אאלה: **דרך** סבר בור ברשותו חייב. ולכך פטור

דחשיב כמו כורה צור שאם הוחלקה צמהה צחות פירות חייב

הלכך כל הקודם וזה דמין הרשות הרצים כדפריש

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

כא.

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי' פ"ג מהלכות גזילה ואצירה הלכה ט טו"ע ח"מ סי' שסג סעיף ו:

בז ב מיי' פ"ג מהלכות גזילה ואצירה הלכה ט סמג עשין עג טור ש"ע ח"מ סי' שסג סעיף ט וסעיף י:

בז ג סמג עשין נ:

בז ד ה מיי' פ"ג מהל'

נזק ממון הלכה ט

סמג עשין פו טו"ע ח"מ

סי' אלא סעיף ט:

בז ו טו"ע שם סעי' י:

»

רבינו הגנאל (המשך)

רחב הרחבה ו' אמות

ובמקום אחר ד' אמות

ובאותן ב' אמות פתח

פתוח לחנות ובה פירות

והבהמה בדרך הילוכה

פשטה ואכלה מאותו

הפתח בלא חזרה והשן

ברשות הרבי' בלא שינוי

פטורה. ואשבתון בתלמוד

ארץ ישראל רב אמ' עמקה

צוורה ואכלה, משלמת

מה שהזיקה. והתנינן

בפתח החנות משלמת מה

שנהגת. היתפר בשהיה

חמור טעון גדיים ובשעת

עברתן פשטו צוורהן

ואכלו מפתח החנות. פי'

לפי דרכם אכלו הגדיים

בלא עקיפת הצוור, ועל

כגון זה שינוי מה שנהגת.